

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3055/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
หล่มสัก

นาย ปา นจิตร สิงมิ่ง

นาย ณรงค์ มุขจัน ทา กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ในชั้นพิจารณาที่จำเลยถูกฟ้องว่ากระทำความผิดจำเลยได้ให้การสารภาพตามฟ้อง ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้ใช้รถจักรยานยนต์ของกลางเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดและการพาทรัพย์ของผู้เสียหายที่ถูกชิงราวทรัพย์ไปคดีถึงที่สุดแล้ว แม้คำพิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าวไม่ผูกพันผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางก็ตามแต่การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนของกลางแล้วกล่าวอ้างว่าในขณะที่กระทำความผิดจำเลยมิได้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการกระทำผิดเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาเช่นนี้ ผู้ร้องจะต้องนำสืบให้ได้ความดังที่กล่าวอ้าง แต่ทางพิจารณาผู้ร้องนำสืบไม่ได้ว่ารถจักรยานยนต์ของกลางมิใช่ทรัพย์ที่จำเลยใช้ในการกระทำผิดในทางตรงกันข้ามจำเลยทั้งสองกลับเบิกความเป็นพยานผู้ร้องว่าจำเลยใช้รถยนต์ของกลางไปกระทำความผิดฐานชิงราวทรัพย์ดังนี้จึงต้องฟังว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำผิด

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.
2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง, 8 ทวิวรรคสอง, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 336 วรรคหนึ่งประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ และริบรตจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียนเพชรบูรณ์ จ - 3506 ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า รถจักรยานยนต์ขอ>กลางเป็นของผู้ร้องผู้ร้องมิได้รู้เห็น
เป็นใจในการกระทำความผิด และรถจักรยานยนต์ของกลางก็ไม่ใช่นยานพาหนะที่
จำเลยทั้งสองใช้ในการกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ขอให้สั่งคืนรถจักรยานยนต์ของ
กลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์คัดค้านว่า รถจักรยานยนต์ของกลางไม่ใช่ของผู้ร้องก็เป็นทรัพย์ที่ผู้ร้อง
กับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เป็นยานพาหนะในการกระทำความผิดความผิดของจำเลย
ทั้งสอง

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังยุติว่า คดีนี้จำเลยทั้งสองถูกศาลชั้น
ต้นพิพากษาลงโทษในข้อหาร่วมกันกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ร่วม
กันวิ่งราวทรัพย์ และสั่งริบรตจักรยานยนต์ของกลาง ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถ
จักรยานยนต์ของกลางที่ผู้ร้องฎีกาว่ารถจักรยานยนต์ของกลางมิใช่ทรัพย์ที่จำเลยทั้ง

สองใช้ในการกระทำผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นั้น เห็นว่า เรื่องนี้ในชั้นพิจารณาที่จำเลยทั้งสองถูกฟ้องว่ากระทำความผิด จำเลยทั้งสองได้ให้การรับสารภาพตามฟ้องศาลชั้นต้น ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองได้ใช้รถจักรยานยนต์ของกลางเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดและการพาทรัพย์ของผู้เสียหายที่ถูกวิ่งราวทรัพย์ไป คดีถึงที่สุดแล้วแม้คำพิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าวไม่ผูกพันผู้ร้องก็ตาม แต่การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนของกลางแล้วกล่าวอ้างว่า ในขณะที่กระทำความผิดจำเลยทั้งสองมิได้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการกระทำความผิดเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาเช่นนี้ ผู้ร้องจะต้องนำสืบให้ได้ความดังที่กล่าวอ้าง แต่ทางพิจารณาผู้ร้องนำสืบไม่ได้ว่ารถจักรยานยนต์ของกลางมิใช่ทรัพย์ที่จำเลยทั้งสองใช้ในการกระทำความผิดในทางตรงกันข้ามจำเลยทั้งสองที่มาเบิกความเป็นพยานผู้ร้องกลับเบิกความว่า จำเลยทั้งสองได้ใช้รถยนต์ของกลางไปกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ดังนี้จึงต้องฟังว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด

พิพากษายืน

(ถวิล ตริเพชร-สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ